

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1111/2535

บริษัท การ์เดียน ประกันภัย (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

นาย สุทธิ พัฒน์ อินทรนาค กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 879

เครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้ขับรถได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยเท่านั้น การที่ผู้เอาประกันภัยคำนวณขับรถยนต์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรทำให้เกิดเหตุขึ้นไม่ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง อันจะเป็นเหตุให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ง -0651 กรุงเทพมหานคร ของบริษัทเบอร์ลียุกเกอร์ จำกัดในวงเงิน 470,000 บาท จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ง -7355 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับประกันภัยคำนวณรถยนต์ดังกล่าวของจำเลยที่ 1 นายธงชัย วงศ์มณี ได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ง -0651 กรุงเทพมหานคร จากโรงพยาบาลศิริราชไปตามถนนอรุณอมรินทร์ มุ่งหน้าไปยังถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ขณะที่รถแล่นลงจากสะพานอรุณอมรินทร์มาถึงบริเวณหัวเกาะกลางถนนซึ่งสะพานอรุณอมรินทร์ จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ง -7355 กรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าไปทาง

สะพานอรุณอัมรินทร์สวนทางกับรถที่โจทก์รับประกันภัยไว้ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมื่อจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์แล่นมาถึงหัวเกาะกลางถนนเชิงสะพานอรุณอัมรินทร์ซึ่งเป็นที่ห้ามเลี้ยวกลับรถ จำเลยที่ 1 ได้เลี้ยวกลับรถตัดหน้ารถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้ซึ่งกำลังแล่นมาในระยะกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถยนต์ทั้งสองคันชนกันได้รับความเสียหาย โจทก์ได้จัดการซ่อมแซมรถยนต์ให้แก่บริษัทเบอร์ลียูกเกอร์ จำกัด เสียค่าซ่อมเป็นเงิน 77,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า ในขณะที่เกิดเหตุจำเลยที่ 1 มิได้ขับรถยนต์ตัดหน้ารถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้ หากแต่ผู้ขับขี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ง -0651 กรุงเทพมหานคร ได้ขับรถชนท้ายรถที่จำเลยที่ 1 ขับอยู่ข้างหน้าได้รับความเสียหาย และจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ง -7355 กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแทนจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ขับรถเลี้ยวกลับรถตรงหัวเกาะเชิงสะพานอรุณอัมรินทร์ ซึ่งมีเครื่องหมายจราจรห้ามเลี้ยวตัดหน้ารถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ง -0651 กรุงเทพมหานครอย่างกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถยนต์ชนกัน จำเลยที่ 1 จึงขับรถด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จำเลยที่ 2 ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 ขับรถประมาทโดย ขับรถเลี้ยวกลับที่หัวเกาะกลางถนนเชิงสะพานอรุณอัมรินทร์ซึ่งมีเครื่องหมายจราจรห้ามกลับรถ เป็นเหตุให้รถยนต์ที่โจทก์รับประกันภัยไว้กับรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับชนกัน

ได้รับความเสียหาย มีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายจราจรเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้ขับรถได้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย ตรงที่เกิดเหตุหากจะเลี้ยวกลับรถโดย ผ่าฝืนเครื่องหมายจราจร ถ้าใช้ความระมัดระวังพอสมควรก็สามารถทำได้โดย ปลอดภัย การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรตรงที่เกิดเหตุจึงหาใช่เป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>